

Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania oraz obsługi umów ubezpieczenia PZU Dom

PZU SA

Spis treści

Rozdział 1	2
Część ogólna	2
Ogólne zasady zawierania umów ubezpieczenia	2
Ubezpieczający i ubezpieczony	2
Własność i współwłasność	4
Rozdział 2	5
Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych	5
Przedmiot i zakres ubezpieczenia	5
Rozszerzenie ubezpieczenia ruchomości domowych o mienie specjalne	10
Warunki zabezpieczenia mienia	12
Szacunkowa wycena nieruchomości	13
Suma ubezpieczenia	13
Przeglądy techniczne	14
Wyłączenia odpowiedzialności	14
Prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości oraz najem nieruchomości	15
Lustracja miejsca ubezpieczenia	16
Cesja	17
Rozdział 3	18
Ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance	18
Usługa assistance ochrona danych osobowych	19
Rozdział 4	19
Ubezpieczenie OC	19
Przedmiot i zakres ubezpieczenia	19
Wyłączenia odpowiedzialności	21
Suma gwarancyjna	21
Rozdział 5	22
Ubezpieczenie ochrony prawnej	22
Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia	22
Zwrot kosztów	23
Rozdział 6	23
Ubezpieczenie asystent zdrowotny	23
Rozdział 7	24
Ubezpieczenie NNW	24
Rozdział 8	26
Postanowienia wspólne	26
Zawarcie umowy ubezpieczenia	26
Umowa nowa i wznowiona	26
Początek i koniec odpowiedzialności PZU	27

Składka ubezpieczeniowa.....	28
Zwrot składki	28

Rozdział 1

Część ogólna

§ 1

Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania oraz obsługi umów ubezpieczenia PZU DOM, zwane dalej „Wytycznymi” odnoszą się do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Dom, ustalonych uchwałą nr UZ/221/2025 z dnia 2 września 2025 r. w sprawie ustalenia ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Dom oraz taryfy składek za to ubezpieczenie, zwanych dalej „OWU”.

Ogólne zasady zawierania umów ubezpieczenia

§ 2

1. PZU Dom to ubezpieczenie pakietowe. Jest to produkt rozbudowany, dzięki temu zakres ochrony możesz dopasowywać do indywidualnych potrzeb klienta.
2. W PZU Dom wyróżniamy następujące ubezpieczenia:
 - 1) nieruchomości;
 - 2) ruchomości domowych;
 - 3) assistance (zwane dalej „ubezpieczeniem Pomoc w Domu - assistance”);
 - 4) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (zwane dalej „ubezpieczeniem OC”);
 - 5) ochrony prawnej;
 - 6) asystenta zdrowotnego;
 - 7) następstw nieszczęśliwych wypadków (zwane dalej „ubezpieczeniem NNW”).

W PZU Dom ubezpieczysz mienie od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności”. W zakresie ubezpieczenia roślin ogrodowych i ruchomości domowych na zewnątrz, ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko zdefiniowane w OWU wypadki ubezpieczeniowe. Zakres ochrony zależy od przedmiotu ubezpieczenia.

Pamiętaj

W ubezpieczeniu mienia (poza ruchomościami domowymi na zewnątrz oraz roślinami ogrodowymi) odpowiadamy m.in. za:

- zdarzenia pogodowe, takie jak: burza, deszcz, śnieg, grad, wiatr, powódź,
- zdarzenia niezależne od natury, takie jak: pożar, wyciek wody z instalacji, przepięcie, dewastacja,
- zdarzenia kradzieżowe: kradzież z włamaniem, rabunek w miejscu i poza miejscem ubezpieczenia, wyłudzenie gotówki lub biżuterii,
- stłuczenie, pęknięcie, rozbicie, np. gdy pokrywka spadnie na płytę indukcyjną i ją rozbije,
- zdarzenia wyrządzone przez zwierzęta, z wyjątkiem zwierząt należących m.in. do ubezpieczonego lub osób uprawnionych do korzystania z mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji – np. gdy dziecko uszkodzi elewację budynku,
- wszelkie inne nietypowe zdarzenia, które trudno przewidzieć, np. gdy dziecko odstawi gorącą patelnię na blat kuchenny i go zniszczy, gdy podczas gaszenia pożaru strażacy zaleją mieszkanie.

Zakres ochrony zależy od przedmiotu ubezpieczenia.

Ubezpieczający i ubezpieczony

§ 3

1. Ubezpieczenie PZU Dom jest skierowane w głównej mierze do osób fizycznych, natomiast możesz je zaoferować również osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną.
2. Ubezpieczenie PZU Dom w zakresie nieruchomości i ruchomości domowych można zawrzeć **tylko jeśli miejsce ubezpieczenia znajduje się w Polsce**. W przypadku ubezpieczenia samych ruchomości domowych bez jednoczesnego ubezpieczenia nieruchomości, w której te ruchomości się znajdują – to ruchomości te muszą być własnością ubezpieczonego, który ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub

ma siedzibę w Polsce. W przypadku pozostałych ubezpieczeń – można zawrzeć umowę ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub ma siedzibę w Polsce. W systemie sprzedażowym zaimplementowana została walidacja.

3. Umowy ubezpieczenia, w których występuje **ryzyko transgraniczne** to umowy, w których ryzyko ubezpieczeniowe jest umiejscowione w innym państwie niż Polska na terenie Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich EFTA, będących stroną umowy o EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia). Umów z ryzykiem transgranicznym nie wolno zawierać.
4. Nie wolno również zawierać umów ubezpieczenia z **elementem zagranicznym** czyli takich w których ubezpieczający lub ubezpieczony mają stałe miejsce zamieszkania lub siedziby w państwie niebędącym państwem członkowskim UE¹.
5. Poniższa tabela przedstawia, kiedy możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia PZU Dom. Reguły te są zaszyte w systemie sprzedażowym.

Tabela 1

Reguły wykluczające możliwość ubezpieczenia z uwagi na kraj stałego zamieszkania ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

Kraj stałego miejsca zamieszkania/kraj adresu siedziby		Czy można zawrzeć umowę PZU DOM?
Ubezpieczony	Ubezpieczający	
Polska	Polska	Tak, w pełnym zakresie
	kraje UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia	Tak, w pełnym zakresie
	poza UE + Islandią, Lichtenstein, Norwegią	Nie
Kraje UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia	Polska	W ograniczonym zakresie: • ubezpieczenie nieruchomości lub • ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie ruchomości domowych • bez assistance, OC, ochrony prawnej, asystenta zdrowotnego, NNW
	kraje UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia	W ograniczonym zakresie: • ubezpieczenie nieruchomości lub • ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie ruchomości domowych • bez assistance, OC, ochrony prawnej, asystenta zdrowotnego, NNW
	poza UE + Islandią, Lichtenstein, Norwegią	Nie
Poza UE + Islandią, Lichtenstein, Norwegią	Polska	Nie
	kraje UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia	Nie
	poza UE + Islandią, Lichtenstein, Norwegią	Nie

¹ państwa członkowskie UE – państwa członkowskie UE oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza Szwajcarią.

6. Jeśli właścicielem nieruchomości jest inny podmiot niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w systemie sprzedażowym nie możesz wybrać ubezpieczeń: OC, ochrony prawnej, asystenta zdrowotnego, NNW. Dospzedaż powyższych ubezpieczeń w systemie sprzedażowym reguluje walidacja.

Własność i współwłasność

§ 4

1. O tym, czy dany przedmiot kwalifikuje się do ubezpieczenia, decyduje tytuł prawny ubezpieczonego do tego przedmiotu. Określa to poniższa tabela:

Tabela 2

Tytuł prawny do nieruchomości.

Przedmiot ubezpieczenia	Własność	- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej	- prawo lokatorskie, komunalne, zakładowe - najem - inny tytuł prawny	prawo użytkowania działki (dotyczy ogrodów działkowych) – z zastrzeżeniem § 5 ust. 5
mieszkanie	✓	✓		
dom jednorodzinny	✓	✓		
stałe elementy	✓	✓	✓	
budynek niemieszkalny	✓			✓
budynek wielomieszkaniowy	✓			
dom letniskowy	✓			✓
budynki w budowie	✓			✓
wyposażenie posesji	✓			
rośliny ogrodowe	✓			
ruchomości domowe	✓			

✓ – ma zastosowanie

Pamiętaj

- 1) **prawo własności** do nieruchomości klient może nabyć na przykład w wyniku umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowyżywocia;
 - 2) **inny tytuł prawny** występuje wtedy, gdy na przykład na rzecz klienta ustanowiono służebność osobistą lub jest dożywotnikiem, zamieszkuje nieruchomość na podstawie umowy ustnej, a prawo własności do nieruchomości przysługuje innej osobie, na przykład dzieciom.
2. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest **nieruchomość, która stanowi współwłasność**, to każdy współwłaściciel może zawrzeć umowę ubezpieczenia dotyczącą całej tej nieruchomości (nie jest wymagana zgoda pozostałych współwłaścicieli). Ubezpieczonymi są wówczas wszyscy współwłaściciele. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego odszkodowanie wypłacamy każdemu współwłaścicielowi proporcjonalnie do jego udziału we własności, w częściach ułamkowych - w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych.
- W przypadku **współwłasności łącznej** (na przykład małżeńska współwłasność majątkowa) odszkodowanie może być wypłacone w całości jednemu ze współwłaścicieli.
- Nieruchomość **może być ubezpieczona w części** tylko wówczas, gdy **ubezpieczony jest jej współwłaścicielem i ma prawo do wyłącznego korzystania z części** tej nieruchomości na podstawie umowy między współwłaścicielami (umowy potwierdzonej notarialnie) lub na mocy orzeczenia sądowego. Część nieruchomości jest ubezpieczana na sumę ubezpieczenia, która odpowiada udziałowi

ubezpieczonego we współwłasności. Wówczas w umowie należy wskazać, która część nieruchomości jest objęta ochroną ubezpieczeniową. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczonej części nieruchomości odszkodowanie wypłacamy wyłącznie ubezpieczonemu, jeżeli poniósł on szkodę.

3. **Zawarcie umowy przedwstępnej** na zakup mieszkania, czy domu jednorodzinnego to jedynie zobowiązanie stron do zawarcia takiej umowy w przyszłości. Umowa przedwstępna nie jest aktem potwierdzającym nabycie nieruchomości. W związku z tym, jeżeli klient zawarł umowę przedwstępną ze sprzedawcą (na przykład na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego) to:
 - 1) **nie może** ubezpieczyć mieszkania, domu jednorodzinnego, bo nie jest jego właścicielem;
 - 2) **może** ubezpieczyć stałe elementy, ruchomości domowe – o ile jest ich właścicielem.
4. Jedna umowa ubezpieczenia może obejmować ubezpieczenia: nieruchomości, ruchomości domowych, Pomoc w Domu - assistance, OC, ochrony prawnej – **tylko, jeśli dotyczą one tego samego ubezpieczonego**. Jeśli tak nie jest, należy zawrzeć odrębne umowy.

Przykład

Jan Kowalski jest właścicielem mieszkania przy ul. Pięknej 2/3, które wynajmuje studentom. Zarówno Jan Kowalski, jak i studenci chcą ubezpieczyć swoje mienie.

Ponieważ właścicielem mieszkania jest Jan Kowalski, a ruchomości domowe są własnością studentów, to aby ubezpieczyć ich mienie, zawierasz dwie odrębne umowy: jedną dla Jana Kowalskiego, drugą dla studentów.

5. Jeżeli przedmiot ubezpieczenia (na przykład kamienica) jest własnością kilku osób, wówczas w umowie ubezpieczenia należy wymienić wszystkich współwłaścicieli.

Rozdział 2

Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 5

1. W **ubezpieczeniu nieruchomości** można ubezpieczyć: mieszkanie, dom jednorodzinny, stałe elementy, budynek wielomieszkaniowy, dom letniskowy, budynek niemieszkalny, budynki w budowie, wyposażenie posesji, nagrobek, rośliny ogrodowe.
2. W umowie ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową może być objęty tylko jeden: dom jednorodzinny albo mieszkanie albo dom letniskowy albo budynek wielomieszkaniowy.
3. W ubezpieczeniu mieszkania, domu lub budynku, ochroną ubezpieczeniową objęte są elementy konstrukcyjne oraz stałe elementy.
4. W ubezpieczeniu mieszkania dodatkowo ochroną ubezpieczeniową objęte są elementy wspólne budynku mieszkalnego, w którym znajduje się to mieszkanie – proporcjonalnie do przypadającego temu mieszkaniu udziału w częściach wspólnych nieruchomości. Elementy wspólne budynku mieszkalnego to takie elementy tego budynku, które nie stanowią części składowej mieszkania i które nie służą wyłącznie do użytku właściciela ubezpieczonego mieszkania (na przykład pokrycie dachowe czy klatka schodowa). Jeśli jest to mieszkanie w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej to mają zastosowanie postanowienia ust. 7.
5. O tym, czy nieruchomość należy zakwalifikować jako dom jednorodzinny, czy jako dom letniskowy, decyduje to, czy nieruchomość jest budynkiem oraz to czy znajdują się w nim potrzebne do całorocznego zamieszkania instalacje, co najmniej: wodna, kanalizacyjna, elektryczna i ogrzewania. Jeśli jest to budynek i znajdują się w nim wszystkie wyżej wymienione instalacje to uznajemy taki budynek za **dom jednorodzinny**. Jeśli obiekt budowlany nie spełnia tej definicji czyli:
 - 1) nie jest budynkiem lub
 - 2) nie ma wyżej wymienionych instalacji,to taki obiekt budowlany kwalifikujemy jako **dom letniskowy**.

Uwaga

Dom holenderski, kanadyjski, przyczepa kempingowa postawiona na bloczkach na działce powinny być ubezpieczane jako domy letniskowe.

6. Możliwe jest ubezpieczenie **domu letniskowego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji**, o ile spełniają wymagania art. 13 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które znajdują się na działce

rekreacyjnej wchodzącej w skład **ogrodu działkowego** – o ile ubezpieczony ma tytuł prawny do tej działki rekreacyjnej. Tytuł prawny uprawnia ubezpieczonego do wyłącznego korzystania z tej działki oraz znajdujących się na niej budynków lub wyposażenia posesji. W takim przypadku uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest ubezpieczony.

7. W przypadku problemu z zakwalifikowaniem nieruchomości jako dom jednorodzinny, czy jako mieszkanie (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość), sprawdź, do jakiej nieruchomości klient ma tytuł prawny w akcie notarialnym.
8. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia ma być **lokal mieszkalny w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej**, który stanowi samodzielną i funkcjonalną całość od piwnicy po dach w pionie, to taką nieruchomość należy ubezpieczyć jako mieszkanie zaznaczając w ścieżce sprzedażowej, że jest to **mieszkanie w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej**.

Uwaga

W przypadku **mieszkania w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej**, jeśli mieszkanie stanowi samodzielną i funkcjonalną całość od piwnicy po dach w pionie, wówczas nie mają zastosowania zapisy o udziale w częściach wspólnych, służących do wyłącznego użytkowania ubezpieczonego, zgodnie z aktem notarialnym, odpowiedzialność istnieje do pełnej sumy ubezpieczenia mieszkania.

9. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia ma być **dom w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej** to taką nieruchomość należy ubezpieczyć jako **dom jednorodzinny**.
10. W **przypadku zabudowy bliźniaczej lub szeregowej**, w której poszczególne budynki stanowią odrębną własność, ochroną ubezpieczeniową objęty jest tylko ten budynek, co do którego została zawarta umowa ubezpieczenia.
11. W **ubezpieczeniu ruchomości domowych** ochroną ubezpieczeniową objęte są ruchomości domowe w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym. Jednocześnie ochroną ubezpieczeniową objęte są:
 - 1) ruchomości domowe w pomieszczeniu gospodarczym lub w budynku niemieszkalnym, w tej samej miejscowości co mieszkanie lub dom jednorodzinny;
 - 2) ruchomości domowe w wyposażeniu posesji, znajdującym się na posesji na której stoi dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny lub w ogrodzonym ogródku znajdującym się przy mieszkaniu;
 - 3) ruchomości domowe na zewnątrz, jeżeli znajdują się:
 - a) na ogrodzonej posesji, na której stoi dom jednorodzinny lub w ogrodzonym ogródku przy mieszkaniu,
 - b) na balkonie lub tarasie, który jest odgradzony (na przykład balustradą) lub znajduje się na ogrodzonej posesji lub w ogrodzonym ogródku przy mieszkaniu;
 - 4) ruchomości domowe znajdujące się w tymczasowym miejscu zamieszkania dziecka.
12. W **ubezpieczeniu ruchomości domowych** znajdujących się w domu jednorodzinnym w budowie w stanie zamkniętym oraz domu letniskowym ochroną objęte są ruchomości domowe w tym domu, a w przypadku ruchomości domowych w domu letniskowym także w budynku niemieszkalnym na tej samej posesji.
13. W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym ubezpieczone są również **zwierzęta domowe**. Ubezpieczamy je na terenie całej Polski od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności”.

Uwaga

Zwracamy uwagę, że m.in. zachorowanie i śmierć zwierząt domowych z przyczyn naturalnych są wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

14. W ubezpieczeniu ruchomości domowych w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym odpowiadamy również **za wyłudzenie gotówki lub biżuterii** (na przykład „na policjanta”, „na wnuczka”) **od ubezpieczonego**, który nie ukończył 13 lat albo jest w wieku powyżej 65 lat, lub jest ubezwłasnowolniony całkowicie bądź częściowo. Nie odpowiadamy wyłudzenie gotówki lub biżuterii, jeśli doszło do niego w związku z umową cywilno-prawną.

15. W ubezpieczeniu **stałych elementów** znajdujących się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym ochroną objęte są:

- 1) elementy wbudowane i zamontowane na stałe znajdujące się wewnątrz mieszkania, domu (na przykład: meble wbudowane na stałe, kominki, powłoki malarskie, parkiet, glazura, terakota, stacje ładowania pojazdów);
- 2) elementy z pkt 1, które nie zostały zamontowane jeszcze na stałe, za wyjątkiem stacji ładowania pojazdów;
- 3) trwale związane z mieszkaniem, domem jednorodzinnym znajdujące się częściowo wewnątrz i częściowo na zewnątrz: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, pompy ciepła, kraty, żaluzje, rolety, czujki, sygnalizatory, instalacja monitoringu wraz z urządzeniami oraz osprzętem (na przykład kamera, w tym kamera na wi-fi, wraz z rejestratorem), inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zabezpieczeń przeciwpożarowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, instalacja domofonowa i wideodomofonowa;

Uwaga

- a) Jeśli pompa ciepła ogrzewa tylko budynek niemieszkalny to ubezpieczona jest jako stały element tego budynku,
 - b) Jeśli pompa ciepła ogrzewa dom jednorodzinny ubezpieczona jest w ramach stałych elementów domu jednorodzinnego;
- 4) elementy znajdujące się na zewnątrz mieszkania, domu jednorodzinnego (na przykład: zabudowy balkonów lub tarasów, stacje ładowania pojazdów, magazyny energii, instalacje wraz z urządzeniami i osprzętem zainstalowane w ogrodzonym ogródku lub na posesji, na której znajduje się mieszkanie, dom, na przykład instalacja wodna, gazowa, elektryczna, oświetleniowa, fotowoltaiczna, instalacja solarna, przyłącza, turbina wiatrowa, szambo, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Pamiętaj

Ubezpieczenie **stałych elementów** jako samodzielnego przedmiotu ubezpieczenia zalecamy również wtedy, **gdy ubezpieczony**:

- 1) **nie jest właścicielem** (współwłaścicielem) domu jednorodzinnego lub mieszkania (na przykład mieszkania lokatorskie, zakładowe lub komunalne), **ale jest w posiadaniu** tego domu lub mieszkania na podstawie innego tytułu prawnego **oraz ponosi nakłady na adaptację** pomieszczeń do swoich potrzeb (na przykład zamontował szafy wbudowane, położył wykładziny podłóg i ścian czy zainstalował „biały montaż”);
- 2) **najmuje** (jest najemcą np. mieszkania komunalnego) dom jednorodzinny lub mieszkanie i ma obowiązek dokonywania na przykład drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowania ścian, wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych, które zapewniają korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu lub dopływu i odpływu wody.

16. Zarówno dom jednorodzinny, mieszkanie, stałe elementy, dom letniskowy, budynek niemieszkalny, budynek wielomieszkaniowy, wyposażenie posesji, jak i ruchomości domowe ubezpieczone są od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności”. W zakresie ubezpieczenia ruchomości domowych na zewnątrz ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko zdefiniowane w owu wypadki ubezpieczeniowe.

17. W ramach ubezpieczenia domu jednorodzinnego, mieszkania, stałych elementów i ruchomości domowych w tym domu, mieszkaniu ochroną objęte są również ryzyka kradzieżowe. **Ryzyka kradzieżowe** w podziale na przedmiot ubezpieczenia to:

- 1) w ubezpieczeniu: mieszkania, domu jednorodzinnego, domu jednorodzinnego w budowie, domu letniskowego, budynku wielomieszkaniowego, budynku niemieszkalnego, stałych elementów, stałych elementów w domu jednorodzinnym w budowie, wyposażenia posesji – kradzież z włamaniem;
- 2) w ubezpieczeniu:
 - a) ruchomości domowych w mieszkaniu, domu jednorodzinnym;

- kradzież z włamaniem,
 - rabunek w miejscu ubezpieczenia,
 - rabunek poza miejscem ubezpieczenia,
 - b) ruchomości domowych w domu jednorodzinnym w budowie, domu letniskowym, budynku niemieszkalnym, pomieszczeniu gospodarczym, wyposażeniu posesji – kradzież z włamaniem,
 - c) ruchomości domowych na zewnątrz – kradzież.
18. W ubezpieczeniu mieszkania, domu jednorodzinnego, stałych elementów lub ruchomości domowych **odpowiadamy także za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego**, jeśli szkoda powstała w następstwie pozostawienia:
- 1) włączonego urządzenia gospodarstwa domowego, które po użytkowaniu powinno być wyłączone zgodnie z instrukcją użytkowania na przykład: żelazka, sprzętu do stylizacji włosów, grzejnika elektrycznego, urządzenia do gotowania (w tym kuchni gazowej);
 - 2) włączonej do instalacji elektrycznej ładowarki do: telefonu, laptopa, hulajnogi, roweru elektrycznego;
 - 3) niewygaszonego kominka.

Pamiętaj

Klasyfikacja definicja określa, że z rażącym niedbalstwem mamy do czynienia wówczas, gdy zachowanie określonej osoby odbiega w znacznym stopniu od przyjętego miernika zachowania starannego, kiedy nie zachowuje ona reguł staranności, których zachowania można byłoby oczekiwać nawet od osoby najmniej rozsądnej (tak: Marcin Krajewski; Umowa ubezpieczenia Art. 805-834 KC; Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016; Komentarz do art. 827 kodeksu cywilnego; str. 604).

19. Dom **zamieszkiwany na stałe** to dom przeznaczony do całorocznego zamieszkania, który jest miejscem pobytu przez co najmniej 9 miesięcy w roku i jest wykorzystywany, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe. Domu nie możesz uznać za zamieszkały na stałe, jeśli zamieszkiwany jest jedynie okresowo, epizodycznie – na przykład jeśli klient rekreacyjnie przyjeżdża na wakacje, a mieszka gdzie indziej – to należy odpowiedzieć mu, że dom nie jest zamieszkiwany na stałe. Domem zamieszkiwanym na stałe jest natomiast dom, który ubezpieczony udostępnił na przykład do zamieszkania swojej rodzinie. Istotne jest, czy nieruchomość jest zamieszkiwana a nie to kto ją zamieszkuje.
20. Przy ubezpieczeniu budynku określ, czy **konstrukcja budynku jest palna**. Zgodnie z definicją w OWU konstrukcja palna to taka konstrukcja budynku, w której ściany nośne wykonane są z elementów drewnianych lub pokrycie dachowe wykonane jest z drewna, trzciny, słomy lub tworzywa sztucznego. Jeśli masz wątpliwości, jak należy ubezpieczyć daną nieruchomość – jako palną czy jako niepalną – to należy skierować wniosek do osoby uprawnionej.
21. W ubezpieczeniu **budynku wielomieszkaniowego** przedmiotem ubezpieczenia jest cały budynek, a nie tylko jego części wspólne. Jeśli ubezpieczone mają zostać ruchomości domowe w tym budynku wielomieszkaniowym, wówczas w oddzielnej umowie ubezpieczenia wskazujesz konkretne mieszkanie, w którym się one znajdują.
22. Przedmiotem ubezpieczenia nie może być budynek wielomieszkaniowy, w którym istnieje wspólnota mieszkaniowa, czyli budynek, w którym przynajmniej jeden lokal stanowi odrębną własność osoby innej niż dotychczasowy właściciel całej nieruchomości. Wówczas przedmiotem ubezpieczenia mogą być poszczególne mieszkania.

Uwaga

- 1) W przypadku wyodrębnienia własności pierwszego lokalu z budynku wielolokalowego, dotychczasowy właściciel nieruchomości jest właścicielem samodzielnych lokali niewyodrębnionych (mamy tu do czynienia ze złożoną nieruchomością lokalową);
- 2) Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługują do niewyodrębnionych lokali oraz do nieruchomości wspólnej takie same uprawnienia, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych;
- 3) Dotychczasowy właściciel staje się również członkiem wspólnoty mieszkaniowej oraz ma w nieruchomości wspólnej udział określony udziałem;
- 4) Dotychczasowy właściciel może swobodnie zbywać jako wyłączny właściciel poszczególne lokale samodzielne – ustanawiając ich odrębną własność.

To oznacza, że zarówno lokal mieszkalny, który jest odrębną nieruchomością, jak i pozostała (będąca własnością dotychczasowego właściciela) złożona nieruchomość lokalowa, powinny zostać ubezpieczone na odrębnych polisach jako mieszkania. Wtedy przy wypłacie odszkodowania stosujemy zasady jak dla mieszkania.

23. Budynki przeznaczone **na cele gospodarcze** (na przykład budynek do parkowania pojazdów, przechowywania materiałów, sprzętu, płodów rolnych lub drobnego inwentarza żywego) lub **na cele rekreacyjne** (na przykład sauny, baseny, siłownie) na potrzeby ubezpieczenia PZU Dom zaliczamy do budynków niemieszkalnych.

Pamiętaj

Jeśli garaż jest budynkiem, ubezpiecz go jako budynek niemieszkalny. Jeśli nie jest budynkiem, na przykład jest to lekka konstrukcja blaszana przymocowana tylko na kotwy do podłoża, albo postawiona na betonowej wylewce będzie ubezpieczony w ramach wyposażenia posesji. Jeśli konstrukcja budynku wzbudza wątpliwości, czy można zakwalifikować ją jako budynek, należy zwrócić się do osoby uprawnionej w celu ewentualnego wprowadzenia warunków szczególnych.

24. Jeśli do domu dobudowana jest część niemieszkalna (np. garaż), to na potrzeby ubezpieczenia PZU Dom traktujemy taki budynek jako jedną całość (na przykład dom jednorodzinny) pod warunkiem, że dobudowana część niemieszkalna stanowi rozbudowę (w tym poprzez dobudowę) istniejącego budynku i jest ona wykonana zgodnie z dokumentacją budowlaną. Jeśli ten warunek nie jest spełniony to dobudowaną część niemieszkalną należy ubezpieczyć jako oddzielny budynek niemieszkalny.
25. Jeśli budynek konstrukcyjnie stanowi jedną całość, ale „składa się” z różnych części np. część mieszkalna, część usługowa, to o rodzaju budynku stanowi jego „większościowe” wykorzystanie (w procencie powierzchni).
26. Taras przymocowany do budynku – rozumiany jako konstrukcja na zewnątrz budynku stanowiąca z nim funkcjonalną całość – jest częścią budynku. Częścią składową tarasu nie są ciągi komunikacyjne na przykład ścieżki w ogrodzie. Dla przyjęcia odpowiedzialności za szkodę w tarasie nie ma znaczenia, czy został on wybudowany podczas wznoszenia budynku, czy dobudowano go w późniejszym czasie.
27. Jeżeli w miejscu ubezpieczenia znajduje się więcej niż jeden budynek niemieszkalny to przy zawieraniu umowy opis je tak, by jednoznacznie dało się je odróżnić.

Uwaga

W systemie sprzedażowym, w polu „Nazwa budynku” **zabrania się** wprowadzania zapisów, które rozszerzają ochronę/ wprowadzają warunki szczególne.

28. W ramach ubezpieczenia **budynków w budowie** ochroną ubezpieczeniową objęte są budynki nowo wznoszone, rozbudowywane, nadbudowywane, bez konieczności różnicowania na rodzaj budowy.
29. W zależności od tego czy dom jednorodzinny w budowie znajduje się w stanie „otwartym”, zamkniętym, czy ma już docelowe zabezpieczenia zgodne z OWU, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
- 1) w stanie „otwartym”, czyli gdy dom nie spełnia jeszcze definicji stanu zamkniętego - **tylko mury wraz ze stałymi elementami**, które ubezpieczamy od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności” (w szczególności bez ryzyka **zalanie przez opad i ryzyk kradzieżowych**);
 - 2) w stanie zamkniętym zgodnie z definicją w OWU - mury, ruchomości domowe, stałe elementy, które ubezpieczamy od wielu nieprzewidzianych zdarzeń (**wraz z zalaniem przez opad**), poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności” (w szczególności **bez ryzyk kradzieżowych**);
 - 3) gdy spełnia zabezpieczenia zgodne z OWU – mury, ruchomości domowe, stałe elementy od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności” (**wraz z zalaniem przez opad i kradzież z włamaniem**).
30. Wraz z ubezpieczeniem budynków w budowie ubezpieczeniem objęte są również materiały budowlane, instalacyjne lub elektryczne, które znajdują się na posesji lub działce rekreacyjnej. Materiały te muszą być składowane zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli materiały znajdują się na posesji a nie w domu

jednorodzinny lub budynku niemieszkalnym spełniającym zapisy OWU, to w zakresie materiałów budowlanych nie ma odpowiedzialności za ryzyko kradzieżowe.

31. W ubezpieczeniu domu/budynku zaproponuj **klientowi ubezpieczenie wyposażenia posesji** jako uzupełnienie ochrony dla nieruchomości. **Jest to istotne** dla kompleksowej ochrony majątku klienta.
32. W ubezpieczeniu **wyposażenia posesji** ochroną obejmujemy obiekty budowlane wymienione w OWU. Ochroną obejmujemy między innymi: trwale związane z podłożem altanki, w tym ogrody zimowe nie połączone z budynkiem, ogrodzenie posesji, baseny trwale związane z podłożem, nawierzchnie placów i podjazdów.

Pamiętaj

- 1) Wyposażenie posesji może być ubezpieczone, jeśli ubezpieczono nieruchomość – dom jednorodzinny, mieszkanie, dom letniskowy, budynek niemieszkalny, budynek w budowie poza budynkiem wielomieszkaniowym w budowie. Nie ubezpieczysz wyposażenia posesji samodzielnie oraz gdy ubezpieczasz budynek wielomieszkaniowy.
 - 2) W ramach wyposażenia posesji nie są ubezpieczone te elementy posesji, działki rekreacyjnej, które nie są obiektami budowlanymi wymienionymi w OWU, na przykład trawnik.
 - 3) Wyposażeniem posesji nie jest na przykład namiot rozstawiony w ogrodzie, pawilon ogrodowy, żagiel, baldachim. Tego rodzaju konstrukcji nie ubezpieczamy na PZU Dom.
 - 4) Błazak lub inny obiekt budowlany (na przykład wykonany z drewna), który służy przechowywaniu mienia lub parkowaniu pojazdu, a nie jest budynkiem należy ubezpieczyć jako wyposażenie posesji.
 - 5) Sauna lub basen, jeśli są samodzielnym obiektem budowlanym to ubezpieczamy je jako wyposażenie posesji. Jeśli natomiast sauna lub basen wchodzi w skład budynku na cele rekreacyjne to ubezpieczamy je jako budynek niemieszkalny.
33. Ubezpieczeniem może być objęty tzw. **ogród zimowy** w ramach przedmiotu ubezpieczenia:
- 1) dom jednorodzinny, dom letniskowy, budynek niemieszkalny, budynek wielomieszkaniowy - jeśli co najmniej jedna ze ścian ogrodu zimowego jest ścianą wspólną z domem jednorodzinny, domem letniskowym, budynkiem niemieszkalnym wówczas taki ogród zimowy ubezpieczamy w ramach sumy ubezpieczenia budynku, odpowiednio zwiększając tę sumę ubezpieczenia;
 - 2) budynku niemieszkalnego - jeśli spełnia definicję budynku;
 - 3) wyposażenie posesji - jeśli ogród zimowy stanowi samodzielną lekką konstrukcję.
34. W ramach ubezpieczenia nieruchomości klient może ubezpieczyć również **rośliny ogrodowe**, które są posadzone w gruncie.

Uwaga

- 1) Rośliny ogrodowe mogą być objęte zakresem ubezpieczenia tylko jeśli będą ubezpieczane wraz z domem jednorodzinny, mieszkaniem, domem letniskowym.
 - 2) Rośliny ogrodowe są ubezpieczone od zdefiniowanych zdarzeń ubezpieczeniowych takich jak ogień, huragan, powódź – pełna lista ryzyk znajduje się w OWU.
35. Zależności pomiędzy dostępnością poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia prezentuje Tabela 7 i Tabela 8.

Rozszerzenie ubezpieczenia ruchomości domowych o mienie specjalne

§ 6

1. Możesz ubezpieczyć mienie specjalne w wartości kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej. **Wartość kolekcjonerska, zabytkowa lub artystyczna** to wartość, jaka jest możliwa do uzyskania na rynku (**wartość rynkowa**). Wartość ta z reguły może zostać oszacowana na podstawie specjalistycznej wyceny (na przykład rzeczoznawcy) lub poprzez porównanie cen transakcyjnych przedmiotów o tych samych lub zbliżonych cechach.

Uwaga

Takie mienie wówczas ubezpieczamy w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych jako oddzielny przedmiot/grupę przedmiotów wraz ze wskazaniem jednostkowych sum ubezpieczenia. Potrzebne będą dodatkowe informacje.

2. Mienie specjalne można ubezpieczyć wyłącznie w przypadku:
 - 1) uprzedniego lub równoczesnego ubezpieczenia co najmniej ruchomości domowych znajdujących się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, w którym znajduje się to mienie specjalne;
 - 2) jeśli dom jednorodzinny lub mieszkanie, w którym znajduje się to mienie specjalne spełnia warunki określone w § 11 OWU;
 - 3) dodatkowo w przypadku, gdy łączna suma ubezpieczenia tego mienia specjalnego przekracza 100 000 zł, spełniony musi być warunek posiadania przez to mieszkanie lub dom jednorodzinny alarmu z interwencją ochrony.
3. Mienie specjalne jest wymienione w polisie w pozycji „Mienie specjalne”. Jeżeli przy zawarciu umowy wybrano pozycję kolekcja: obrazów, broni, itd. do umowy ubezpieczenia **obligatoryjnie** musi zostać dołączony wykaz ubezpieczonych przedmiotów wraz z ich dokładnym opisem oraz sumą ubezpieczenia dla pojedynczego przedmiotu. Wykaz ten musi być podpisany przez obie strony (PZU i Ubezpieczającego).
4. Jeśli wskazujesz kolejne pozycje dla mienia specjalnego w systemie sprzedażowym, to należy uzupełnić pole „Opis”. Pole to służy do wpisania:
 - 1) nazwy przedmiotu ubezpieczenia (w przypadku przedmiotów innych niż obraz oraz rzeźba, ponieważ dla nich przewidziane jest pole „Tytuł” – do podania tytułu dzieła);
 - 2) cech charakterystycznych mienia (na przykład zabrudzenia, zarysowania, popękania);
 - 3) czasu powstania dzieła;
 - 4) materiału i techniki wykonania;
 - 5) innych ważnych informacji, które mogą mieć wpływ na określenie wartości przedmiotu ubezpieczenia (na przykład cech charakterystycznych).
5. Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o mienie specjalne, którego wartość przekracza 20 000 zł, tylko wówczas, gdy przy zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczający przedstawi PZU:
 - 1) dokument, który potwierdza, że to mienie specjalne stanowi własność ubezpieczonego;
 - 2) wycenę, która potwierdza wartość tego mienia specjalnego;
 - 3) dokument, który potwierdza autentyczność tego mienia specjalnego, sporządzony przez eksperta domu aukcyjnego, biegłego sądowego, pracownika muzealnego lub konserwatora zabytków.
6. Jeżeli wśród mienia specjalnego znajdują się przedmioty, których wartość przekracza 20 000 zł, do oferty należy dołączyć wykaz mienia specjalnego – załącznik nr 1 do Wytocznych. Wykaz musi być zweryfikowany i potwierdzony przed przekazaniem do oceny UW na kolejny poziom w Everest. W przypadku ubezpieczenia mienia specjalnego o łącznej sumie ubezpieczenia przekraczającej 20 000 zł wymagane jest wypełnienie formularza oceny ryzyka znajdującego się w systemie sprzedażowym.
7. Należy dążyć do jak najbardziej precyzyjnego opisu przedmiotów ubezpieczenia. Opis powinien zawierać:
 - 1) nazwę przedmiotu i tytuł pracy (jeśli występuje);
 - 2) nazwisko autora lub nazwę warsztatu, w którym przedmiot został wykonany (producenta);
 - 3) wymiary (w przypadku obrazów wymiary płótna w świetle ramy), waga (w przypadku wyrobów jubilerskich);
 - 4) czas powstania;
 - 5) materiał i technikę wykonania;
 - 6) cechy charakterystyczne (na przykład uszkodzenia, oznakowanie, ślady konserwacji);
 - 7) sumę ubezpieczenia.
8. W przypadku ubezpieczenia przedmiotów o wartości jednostkowej przekraczającej 20 000 zł, należy dołączyć do umowy dokumenty wymienione w ust. 5.
9. W przypadku ubezpieczenia przedmiotów o łącznej wartości powyżej 100 000 zł przed zawarciem umowy w miejscu ubezpieczenia musi zostać przeprowadzona przez przedstawiciela PZU lustracja mienia. Celem lustracji jest potwierdzenie informacji zawartych w formularzu oceny ryzyka znajdującego się w systemie sprzedażowym.

10. Z lustracji należy sporządzić dokumentację fotograficzną przedmiotów ubezpieczenia, która w formie elektronicznej musi zostać dołączona do umowy ubezpieczenia. Należy również zweryfikować listę przedmiotów przyjętych do ubezpieczenia wraz ze stanem faktycznym.
11. Zdjęcia powinny przedstawiać ogólny wygląd przedmiotów ubezpieczenia oraz cechy umożliwiające ich identyfikację oraz wycenę w przypadku szkody (na przykład sygnatury, podpis autora, uszkodzenia, charakterystyczne cechy). Zdjęcia powinny być wyraźne. Obrazy powinny być fotografowane na wprost (awers i rewers). Przedmioty trójwymiarowe powinny być fotografowane z czterech stron. Przy fotografowanych przedmiotach należy umieścić skalę (na przykład standardowe pudełko zapalek). W przypadku przedmiotu o wartości powyżej 20 000 zł dokumentacja zdjęciowa musi zawierać co najmniej 2 zdjęcia.
12. Umowa ubezpieczenia w zakresie mienia specjalnego nie może zostać zawarta w przypadku:
 - 1) niewypełnienia formularza oceny ryzyka, w przypadku, o którym mowa w ust. 9;
 - 2) ustalenia:
 - a) złego stanu technicznego przedmiotu ubezpieczenia, lub
 - b) złego stanu technicznego domu jednorodzinnego lub mieszkania wynikającego z nieprzeprowadzania bieżących napraw i prac konserwacyjnych oraz remontów, który powoduje wysokie prawdopodobieństwo powstania szkód w przedmiotach objętych ochroną ubezpieczeniową, lub
 - c) braku wymaganych zabezpieczeń antywłamaniowych, albo stwierdzenia złego stanu technicznego tych zabezpieczeń, tak że w wyniku tego nie spełniają one swojej roli.
13. Wszystkie przedmioty wskazane w ramach mienia specjalnego ubezpieczone są w wartości rynkowej.
14. **Ruchomości domowe, które nie mają wartości kolekcjonerskiej, zabytkowej lub artystycznej** (na przykład powszechnie dostępne meble, biżuteria, książki, obrazy, rysunki lub inne elementy dekoracji wnętrz) są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych.

Warunki zabezpieczenia mienia

§ 7

1. Możesz ubezpieczyć nieruchomość lub ruchomości domowe, jeżeli spełnione są warunki zabezpieczenia mienia określone w OWU. Należy zapoznać klienta z minimalnymi wymaganiami zabezpieczenia mienia i w ścieżce ofertowania zaznaczyć odpowiedź na pytania zgodnie z oświadczeniem klienta.
2. Wyklucza się możliwości ubezpieczenia pustostanów oraz budynków nieużytkowanych, które są zaniebane, przeznaczone do rozbiórki lub takie, do których swobodny dostęp mogą mieć osoby postronne, a także budynków, w których ma być ubezpieczone mienie od kradzieży z włamaniem, a które nie spełniają wymaganych zabezpieczeń. Wszystkie **drzwi**, przez które można dostać się do wnętrza mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, uważamy za **drzwi zewnętrzne**, chyba że nie da się ich otworzyć z zewnątrz, czyli nie są wyposażone w zamek lub klamkę zewnętrzną.

Pamiętaj

Jeżeli do domu jednorodzinnego lub domu letniskowego wchodzi się przez ganek, wiatrołap, oranżerię lub inne pomieszczenie, i drzwi, które się tam znajdują, nie spełniają wymogów zabezpieczeń zgodnie z OWU (na przykład zamontowany zamek nie jest wielozastawkowy), to dopuszczamy przyjęcie do ubezpieczenia mienia, pod warunkiem, że kolejne drzwi prowadzące z tych pomieszczeń spełniają wymagania dotyczące zabezpieczeń zgodnych z OWU.

3. Jeśli nieruchomość nie spełnia któregośkolwiek warunku dotyczącego zabezpieczenia mienia, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia, musisz uzyskać zgodę osoby uprawnionej.
4. Na podstawie indywidualnej oceny ryzyka możemy określić w umowie indywidualne warunki zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (na przykład w ubezpieczeniu ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem na wysokie sumy ubezpieczenia może być wymagane zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego w postaci alarmu z interwencją ochrony).

Szacunkowa wycena nieruchomości

§ 8

1. Zbyt niska suma ubezpieczenia może oznaczać, że klient będzie w stanie pokryć jedynie część kosztów naprawy po szkodzie. Dlatego tak ważne jest, aby realnie wycenić wartość majątku – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości domowych. Pamiętaj, że wartość przedmiotu ubezpieczenia może się zmieniać, na przykład w wyniku remontu czy inflacji.
2. System sprzedażowy podpowiada szacunkową wartość dla domu jednorodzinnego oraz mieszkania.
3. Szacunkowa wartość obliczana jest na podstawie algorytmu opracowanego przez podmiot zewnętrzny.
4. Szacunkowa wycena dla domu jednorodzinnego i mieszkania opiera się na odpowiedziach udzielonych w systemie oraz podanym adresie miejsca ubezpieczenia. Należy w związku z tym zadbać o poprawność wprowadzonych danych.
5. Wartość obliczona przez system sprzedażowy to punkt wyjścia, który może wymagać korekty, aby suma ubezpieczenia lepiej odzwierciedlała realną wartość nieruchomości.

Suma ubezpieczenia

§ 9

1. Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa ubezpieczający.
2. Skorzystaj z szacunkowej wyceny wartości domu jednorodzinnego lub mieszkania w systemie sprzedażowym i wraz z klientem ustal ostateczną wartość sumy ubezpieczenia.
3. W umowie ubezpieczenia nie określasz, w jakiej wartości zostanie ustalone odszkodowanie (wartość: nowa, rzeczywista, rynkowa) dla przedmiotu ubezpieczenia – tę wartość wyznacza system sprzedażowy - zgodnie z zapisami OWU.
4. Jeśli w domu jednorodzinnym starszym niż 50 lat i o konstrukcji niepalnej przeprowadzono w ciągu ostatnich 20 lat remont generalny, wówczas odszkodowanie jest ustalane w wartości nowej.
5. W umowie określasz **rok budowy** budynku. Jeśli budynek wybudowano przed 1950 r. (ale ubezpieczający nie może ustalić dokładnego roku budowy), a z jego stylu architektonicznego, użytych materiałów wynika, że został on wzniesiony na przykład w latach 20., 30. XX w., w umowie wpisz odpowiednio: 1925 r., 1935 r. Jeśli budynek został wybudowany w XIX w. lub wcześniej i nie jest znana dokładna data jego budowy, w umowie wpisz 1899 r.

Uwaga

Jeśli budynek został wybudowany praktycznie na nowo na starych fundamentach, to za rok budowy uznajemy rozpoczęcie prac budowlanych. W pozostałych kwestiach znaczenie ma w jakim zakresie jest ingerencja w starą konstrukcję domu. Takie kwestie będą rozpatrywane indywidualnie.

6. W **umowie wznowionej** każdorazowo należy zweryfikować sumy ubezpieczenia. Weź wówczas pod uwagę przeprowadzone remonty i modernizacje budynku oraz zmianę cen materiałów i kosztów budowlanych. Ustal także, czy budynek dotychczas ubezpieczany jako w budowie, nadal powinien być tak ubezpieczany.
7. W ubezpieczeniu wyposażenia posesji, ruchomości domowych, stałych elementów ustal jedną sumę ubezpieczenia dla poszczególnych grup przedmiotów ubezpieczenia (na przykład dla wyposażenia posesji suma ubezpieczenia powinna odpowiadać łącznej wartości wszystkich obiektów na ubezpieczonej posesji). Tę samą zasadę stosuj do ruchomości domowych, stałych elementów.
8. W ramach sumy ubezpieczenia można ustalić limit na ryzyka kradzieżowe, który może być niższy niż suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczający w systemie sprzedażowym może wskazać 0 zł.

Uwaga

Wskazanie w systemie sprzedażowym limitu na ryzyka kradzieżowe w wysokości 0 zł dla danego przedmiotu ubezpieczenia oznacza, że w zakresie tego przedmiotu nie ma odpowiedzialności za ryzyka kradzieżowe. Warto zwrócić uwagę klienta w trakcie ofertowania i badania potrzeb czy jest to zgodne z jego oczekiwaniami.

9. Zgodnie z § 46 OWU w ubezpieczeniu nieruchomości i ruchomości domowych stosujemy limity odpowiedzialności.

10. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu nieruchomości i ruchomości domowych nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Przeglądy techniczne

§ 10

1. Właściciel nieruchomości musi pamiętać o wykonywaniu określonych przepisami prawa okresowych przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz ich okresowych kontroli. Odpowiadamy za szkody, które ubezpieczony wyrządził wskutek rażącego niedbalstwa, jeśli szkoda powstała w następstwie niewykonania okresowych przeglądów technicznych: przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, przewidzianych przez prawo budowlane - miejsca, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe lub ubezpieczonego mieszkania lub domu: jednorodzinnego lub letniskowego, budynku: wielomieszkaniowego lub niemieszkalnego lub w budowie, jeśli wiek tego domu lub budynku na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 50 lat.
2. Odszkodowanie za powyższe szkody w ubezpieczeniu wyżej wymienionych nieruchomości PZU SA wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia dla wyliczonych powyżej przedmiotów ubezpieczenia, nie więcej niż 50% tej sumy ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) oraz w ubezpieczeniu ruchomości domowych w granicach sumy ubezpieczenia dla ruchomości domowych, które znajduje się w wyliczonych powyżej nieruchomościach, nie więcej niż 50% tej sumy ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) i nie więcej niż do limitów odpowiedzialności wskazanych w OWU.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 11

1. Przy oferowaniu ubezpieczenia PZU Dom pamiętaj o wyłączeniach odpowiedzialności. **Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziesz w OWU.**
2. Dla przykładu, zgodnie z OWU w ubezpieczeniu nieruchomości i ruchomości domowych, przede wszystkim miej na uwadze to, że nie ponosimy odpowiedzialności - w szczególności za szkody powstałe w następstwie:
 - 1) zalania wskutek opadu poprzez niezamknięte, nieszczelne lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia, uszczelnienia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) zalania wskutek opadu poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy lub okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 3) pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 4) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz ich okresowych kontroli (z uwzględnieniem § 6 ust. 2 OWU), jeśli obowiązek ich wykonania należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 5) zniszczenia przedmiotu na skutek rozlania lub wylania wody lub innej cieczy na niego. Jednak odpowiadamy za szkodę, gdy szkoda powstała w następstwie zalania lub na skutek dewastacji;
 - 6) zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, które powstało na skutek wypadnięcia tego przedmiotu do wody lub innej cieczy;
 - 7) zachorowania lub śmierć z przyczyn naturalnych zwierząt domowych;
 - 8) uszkodzenia matryc w sprzęcie elektronicznym. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda powstała w następstwie: dymu i sadzy, eksplozji, gradu, huku ponaddzwiękowego, huraganu, lawiny, ognia, opadu, osuwania się ziemi, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, zalania, zapadania się ziemi, przepięcia, dewastacji;

- 9) wady tego przedmiotu, jego niewłaściwego użytkowania, jego niewłaściwej konserwacji lub zużycia się jego elementów, w wyniku których przedmiot ubezpieczenia przestał działać lub działa nieprawidłowo. To wyłączenie nie dotyczy:
 - a) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła,
 - b) sytuacji, gdy następstwem powyższego zdarzenia są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
- 10) zalania wskutek opadu z powodu braku lub niepełnego pokrycia dachowego w budynku (na przykład podczas wymiany dachu). To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy brak dachu lub niepełne pokrycie dachowe zostało spowodowane: eksplozją, gradem, hukiem ponaddzwiękowym, huraganem, lawiną, ogniem, osuwaniem się ziemi, piorunem, powodzią, śniegiem i lodem, upadkiem statku powietrznego, upadkiem drzew lub masztów, trzęsieniem ziemi, dewastacją;
- 11) kradzieży. To wyłączenie nie dotyczy:
 - a) kradzieży z włamaniem polegającej na pokonaniu przez sprawcę zabezpieczeń, o których mowa w § 11 OWU – w ubezpieczeniu nieruchomości i w ubezpieczeniu ruchomości domowych,
 - b) kradzieży ruchomości domowych na zewnątrz,
 - c) kradzieży zwierząt domowych w Polsce,
 - d) rabunku w miejscu ubezpieczenia,
 - e) rabunku poza miejscem ubezpieczenia.

Prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości oraz najem nieruchomości

§ 12

1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek wielomieszkaniowy, w którego części prowadzona jest działalność gospodarcza – zgodnie z OWU.
2. Jeśli w domu letniskowym, budynkach w budowie lub budynku niemieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza to przedmiot nie może być objęty ubezpieczeniem PZU Dom. Ofertę należy przekierować na MSP.
3. Wytyczne, na jakim produkcie należy ubezpieczyć nieruchomość prezentuje Tabela 9.
4. Rodzaj działalności (PKD) wybierasz w systemie sprzedażowym podczas ofertowania. Każde PKD ma przypisaną automatycznie w systemie klasę ryzyka (1, 2, 3 lub 4).
5. Ubezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku wielomieszkaniowego możesz zawrzeć bez zgody osoby uprawnionej, tylko wówczas, gdy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, kwalifikuje się do 1 lub 2 klasy ryzyka. Dla 3 klasy ryzyka, wniosek zostanie oceniony przez osobę uprawnioną (generuje się zagadnienie underwritingowe). Do oceny wniosku należy załączyć informacje dotyczące:
 - 1) skali prowadzonej działalności gospodarczej;
 - 2) jakie dodatkowe zabezpieczenia przeciwogniowe, przeciwpowodziowe itp. posiada nieruchomość jeśli dane ryzyko jest zwiększone.
6. Jeśli dane PKD ma przypisaną klasę 4 ryzyka to taka umowa nie może być zawarta jako umowa PZU Dom, a w systemie pojawi się odpowiednia walidacja.

Uwaga

- 1) Aby określić, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzony jest w nieruchomości weź pod uwagę **faktyczny rodzaj działalności**, a nie rodzaj, który wynika z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS. Na przykład: klient w ubezpieczanym mieszkaniu ma zarejestrowaną firmę budowlaną lub transportową, a faktycznie w nieruchomości jest prowadzone tylko biuro, wówczas należy zaznaczyć, że prowadzona jest działalność biurowa.
- 2) Gdy w domu lub mieszkaniu prowadzona jest działalność, która polega na **samozatrudnieniu** i praca jest wykonywana przy komputerze, na przykład: dziennikarz, programista, grafik, tłumacz, w systemie sprzedażowym nie musisz zaznaczać że w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.
7. W ubezpieczeniu ruchomości domowych w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym ochroną ubezpieczeniową obejmujemy **sprzęt do prowadzenia działalności** rozumiany jako ruchomości domowe, które ubezpieczony lub domownik kupił w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wykorzystuje je do wykonywania pracy zarobkowej lub w życiu prywatnym. Za ten sprzęt odpowiadamy do limitu wskazanego w OWU.

Uwaga

Jeśli wartość tego sprzętu przekracza limit wskazany w OWU lub jeśli ubezpieczający chce ubezpieczyć sprzęty potrzebne tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, zawniioskuj przez manualne warunki szczególne o zakres ubezpieczenia dla sprzętu służącego do prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas uprawniona osoba musi ocenić Twój wniosek pod kątem ryzyka.

8. W systemie sprzedażowym należy zaznaczyć czy nieruchomość (dom jednorodzinny, mieszkanie) **przeznaczona jest na wynajem**, to znaczy czy w okresie ubezpieczenia nieruchomość będzie wynajmowana:
- 1) na cele mieszkalne;
 - 2) na cele rekreacyjno – mieszkalne;
 - 3) do prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga

- 1) Jeśli cała nieruchomość będzie wynajmowana osobom trzecim do prowadzenia działalności gospodarczej, zaproponuj klientowi ubezpieczenie MSP.
 - 2) Nawet jeśli nieruchomość jest wynajmowana częściowo również należy zaznaczyć, że jest przeznaczona na wynajem.
9. Najem na cele mieszkalne:
- 1) Jeśli właścicielem nieruchomości jest:
 - a) osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i nieruchomość jest:
 - wynajmowana na krótkie pobyty lub
 - najmem zarządza zarządca wynajęty przez ubezpieczonego lub
 - ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości i wynajmuje w ramach tej działalności tę nieruchomość,to wtedy **musisz zaznaczyć** w umowie ubezpieczenia, że w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (na przykład PKD 55. 20.Z),
 - b) podmiot gospodarczy i spełnione są powyższe warunki zaproponuj ubezpieczenie MSP;
 - 2) jeśli mieszkanie, dom jednorodzinny są wynajmowane długookresowo jednemu najemcy (najem okazjonalny) – **nie musisz zaznaczać** w umowie ubezpieczenia, że w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, chyba że faktycznie działalność gospodarcza jest prowadzona i polega na wynajmie mieszkań (PKD 68.20.Z).
10. Jeśli właścicielem domu letniskowego jest osoba fizyczna i dom jest wynajmowany osobom trzecim krótkoterminowo wówczas należy zaznaczyć że taki dom letniskowy jest przeznaczony na wynajem.

Lustracja miejsca ubezpieczenia

§ 13

1. Lustracja to oględziny ubezpieczonego mienia. Dokonuje jej przedstawiciel PZU i ocenia ryzyko ubezpieczeniowe.
2. Celem lustracji jest ustalenie:
 - 1) czy mieszkanie, dom lub budynek niemieszkalny spełniają określone w OWU warunki do zawarcia umowy ubezpieczenia;
 - 2) czy mieszkanie, dom, budynek są zamieszkałe lub użytkowane;
 - 3) czy budynek ma palną konstrukcję;
 - 4) stanu technicznego zabezpieczeń.
3. **Lustracja** miejsca ubezpieczenia jest obowiązkowa dla nowych umów oraz umów wznowionych, jeśli któryś z parametrów znaczących dla lustracji uległ zmianie, w następujących przypadkach:

Tabela 4.

Lustracja mienia.

Przedmiot ubezpieczenia	konstrukcja	formularz lustracji podnosi się gdy
Dom jednorodzinny lub budynek wielomieszkaniowy	palna	SU dla przedmiotu > 2 000 000 zł lub rok budowy <1960 r
	niepalna	SU dla przedmiotu > 10 000 000zł lub rok budowy <1920 r i niezamieszkały na stałe albo rok budowy<1803 r
Mieszkanie	nd	SU> 10 000 000 zł
Dom letniskowy lub budynek niemieszkalny	palna	SU dla przedmiotu > 200 000 zł lub rok budowy <1980 r
	niepalna	SU dla przedmiotu > 400 000 zł
Ruchomości domowe w domu jednorodzinny lub mieszkaniu	nd	SU > 1 000 000 zł
Ruchomości domowe w domu letniskowym	nd	SU > 300 000 zł
Mienie specjalne	nd	SU > 100 000 zł

Odpowiedzi na pytania o stan nieruchomości udzielaj w systemie sprzedażowym.

4. Jeśli podczas lustracji stwierdzisz, że przedmiot ubezpieczenia:
 - 1) nie spełnia określonych w OWU warunków do zawarcia umowy ubezpieczenia (na przykład brak lub zły stan techniczny stolarki okiennej lub drzwiowej, uszkodzenia dachu w wyniku szkody huraganowej, zły stan techniczny instalacji spowodowany brakiem konserwacji lub remontów),
 - 2) nie spełnia określonych w OWU zabezpieczeń (na przykład brak tych zabezpieczeń albo są w złym stanie technicznym, w wyniku czego nie spełniają swojej roli)
 – skontaktuj się w sprawie tego ubezpieczenia z osobą uprawnioną, gdyż jeżeli przedmiot ubezpieczenia nie spełnia wymogów z OWU, umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć tylko za zgodą tej osoby uprawnionej. Wówczas zalecamy wykonanie zdjęć przedmiotu ubezpieczenia, w szczególności tych elementów, które są w złym stanie – zdjęcia załącz do oferty w systemie sprzedażowym.
5. Jeśli przedmiot ubezpieczenia narażony jest na zwiększone ryzyko na przykład osuwania się ziemi (dom lub budynek znajduje się w okolicy, w której już wystąpiły szkody osuwiskowe i jest bezpośrednio zagrożony ryzykiem osuwania się ziemi), umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć tylko za zgodą osoby uprawnionej.

Cesja**§ 14**

1. Cesja to umowa, na podstawie której cedent przenosi na cesjonariusza prawo do odszkodowania przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń osoby trzeciej wobec niego.
2. Cesję praw z umowy ubezpieczenia regulują odrębne przepisy wewnętrzne PZU.
3. W systemie sprzedażowym należy uzupełnić informację o tym, czy została dokonana cesja prawa do odszkodowania, zanim przejdziesz do kalkulacji składki. Informacje o cesjonariuszu, sumie cesji uzupełniasz po obliczeniu składki.

Zawarcie umowy w zakresie ubezpieczenia mienia a czynniki zrównoważonego rozwoju**§ 15**

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje wraz z rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z 4 czerwca 2021 r., które zawiera kryteria m.in. dla działalności ubezpieczeniowej musisz powiadomić klienta o tym, że produkt realizuje cele związane ze zrównoważonym rozwojem. W rozmowie z klientem zachęć klienta, żeby zapoznał się z materiałami zamieszczonymi na stronie www.pzu.pl o produkcie PZU Dom, w których w przystępny sposób w formie poradnika opisaliśmy jak można ograniczyć ryzyko pożarowe. Jeśli przyjmujesz do ubezpieczenia dom jednorodzinny, w którym zainstalowane są zabezpieczenia przeciwpożarowe, rozumiane zgodnie z §

2 pkt 74 OWU (definicja poniżej), osoba uprawniona może udzielić zniżki za zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe to wyprodukowany przez wyspecjalizowany podmiot system przegród (zapór) przeciwpowodziowych, składający się na przykład:

- 1) ze słupów końcowych (prowadnic), montowanych na stałe lub czasowo w otworach (gniazdach) kotwiących przed drzwiami zewnętrznymi, balkonowymi, tarasowymi, bramami garażowymi, oknami i innymi otworami (na przykład otworami piwnicznymi) w ścianach domu jednorodzinnego oraz
 - 2) z ruchomych belek (paneli) zaporowych wraz z uszczelnieniem, dopasowanych i wsuwanych poziomo między słupy końcowe (prowadnice)
- tworzących szczelną konstrukcję przeznaczoną do zapobiegania skutkom przedostania się wody w wyniku powodzi do domu jednorodzinnego wskazanego w umowie ubezpieczenia.
2. Zniżka może być udzielona:
- 1) na ekranie *Kalkulacja składki* w sekcji *Zniżki/ zwwyżki*. Jest ona dostępna dla sprzedawcy, natomiast aby została udzielona musi zaakceptować ją osoba uprawniona;
 - 2) jeśli w ofercie ubezpieczenia wybrano dom jednorodzinny i występuje co najmniej jedno z pokryć:
 - a) nieruchomości,
 - b) ruchomości domowe,
 - c) stałe elementy;
 - 3) jeśli klient posiada zabezpieczenia przeciwpowodziowe (vide definicja powyżej);
 - 4) jeśli fakt posiadania zabezpieczeń przeciwpowodziowych klient udokumentuje rachunkiem, fakturą lub innym dokumentem potwierdzającym ich posiadanie.

Rozdział 3

Ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance

§ 16

1. Ubezpieczenie Pomoc w Domu - assistance jest **ubezpieczeniem assistance**, w którym **organizujemy** oraz **pokrywamy koszty** usług assistance w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Usługi są realizowane dla ubezpieczonego (osoby fizycznej) wskazanego w polisie oraz domowników.
2. Wariant **Komfort** klient otrzymuje wraz z ubezpieczeniem mieszkania lub domu jednorodzinnego albo wraz z ubezpieczeniem ruchomości domowych lub stałych elementów w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.
3. Zalecamy oferowanie wariantu **Super** lub **Super Plus**, ponieważ:
 - 1) oferują **więcej usług**;
 - 2) mają **wyższe limity** odpowiedzialności;
4. W wariantcie **Super Plus** dodatkowo:
 - 1) w razie **awarii sprzętu RTV, AGD, PC** – organizujemy, naprawę sprzętu (wiek do 8 lat) i pokrywamy jej koszty (z transportem). Jeżeli naprawa okaże się nieopłacalna, pokrywamy koszt transportu do serwisu i z powrotem;
 - 2) w razie **awarii oprogramowania** – organizujemy zdalną pomoc informatyka i pokrywamy jej koszty.
5. Opis świadczonych usług w poszczególnych wariantach ubezpieczenia, limity odpowiedzialności oraz zasady świadczenia tych usług znajdziesz w OWU.
6. Powiedz ubezpieczonemu jak może skorzystać z usług assistance. Należy zawiadomić Centrum Pomocy o wypadku ubezpieczeniowym, dzwoniąc pod numer infolinii wskazany w polisie oraz podać:
 - 1) imię i nazwisko ubezpieczonego;
 - 2) adres miejsca ubezpieczenia;
 - 3) numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy może skontaktować się z ubezpieczonym (lub osobą działającą w jego imieniu);
 - 4) opis wypadku ubezpieczeniowego i rodzaj potrzebnej pomocy.Zwróć ubezpieczonemu uwagę, że z odpowiedzialności PZU wyłączone są koszty usług assistance, które poniósł ubezpieczony bez zgody Centrum Pomocy.

Usługa assistance ochrona danych osobowych

§ 17

1. Celem usługi assistance ochrona danych osobowych jest zagwarantowanie klientowi ochrony w zakresie ochrony jego tożsamości. Usługa assistance ochrona danych osobowych to m.in. ostrzeżenie o wykorzystaniu danych klienta i próbie wyłudzenia kredytu lub pożyczki.

Pamiętaj

Usługa ochrony danych osobowych jest dostępna, jeśli w umowie ubezpieczenia PZU Dom masz ubezpieczenie Pomoc w Domu (niezależnie od wariantu) i ubezpieczenie ochrony prawnej w wariantcie Super.

2. Aby móc korzystać z ubezpieczenia ochrony danych osobowych, wskazany w polisie ubezpieczony musi aktywować tę usługę dzwoniąc pod numer telefonu Centrum Pomocy wskazany w polisie. Podczas zgłoszenia oraz na adres poczty elektronicznej (za pomocą e-mail) otrzymuje kod dostępu do usługi i rejestruje się na stronie internetowej <https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu>.
3. Podczas rejestracji na stronie internetowej <https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu> ubezpieczony:
 - 1) podaje swoje dane osobowe;
 - 2) potwierdza swoją tożsamość, według swego wyboru, za pomocą:
 - a) aplikacji mObywatel, tj. ubezpieczony będzie musiał zeskanować kod QR za pomocą którego przekaże dane do BIK zgodnie z procesem na stronie internetowej <https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu> albo
 - b) przelewu identyfikacyjnego online na kwotę 1 zł (ubezpieczony będzie musiał wykonać przelew z własnego konta bankowego na kwotę 1 zł - która nie będzie podlegała zwrotowi, na konto wskazane w procesie rejestracji; w przelewie tym w polu *nadawca przelewu* powinny pojawić się dane ubezpieczonego (jest to ważne w przypadku wspólnego rachunku bankowego).
4. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów **monitorowania użycia numeru PESEL ubezpieczonego**. Ubezpieczony jest powiadamiany SMS lub mailem, gdy wpłynie zapytanie o jego dane. W powiadomieniu tym podana będzie nazwa instytucji, w której złożono wniosek o kredyt lub pożyczkę z wykorzystaniem danych ubezpieczonego, oraz nr infolinii BIK, pod którym ubezpieczony będzie mógł uzyskać pomoc w wyjaśnieniu sprawy;

Przykład

Złodziej ukradł klientowi dowód osobisty i próbował wziąć kredyt na jego dane, ale klient wykupił polisę PZU Dom z usługą ochrony danych osobowych.

Klient otrzymał powiadomienie, że do BIK wpłynęło z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach zapytanie w związku z wnioskiem kredytowym złożonym przez osobę posługującą się danymi osobowymi klienta. Klient nie ubiegał się o kredyt, dlatego od razu zadzwonił pod numer infolinii BIK wskazany w powiadomieniu i udało mu się udaremnić wyłudzenie.

Rozdział 4

Ubezpieczenie OC

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 18

1. W ubezpieczeniu OC ochroną ubezpieczeniową obejmujemy odpowiedzialność cywilną osoby fizycznej wskazanej w polisie jako ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zdarzył się w Polsce.
2. W ubezpieczeniu OC ochroną ubezpieczeniową obejmujemy również odpowiedzialność cywilną:
 - 1) domownika, czyli osoby bliskiej, która pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym albo osoby bliskiej, która nie pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nim mieszka (na przykład babcia pobierająca emeryturę). Zakres ubezpieczenia dla domownika jest taki sam jak dla ubezpieczonego wskazanego w polisie, na przykład, gdy dziecko ubezpieczonego przez swoją nieuwagę stłucze wazon w sklepie;

- 2) pomocy domowej. Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną w zakresie szkód wyrządzonych podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym, na przykład, gdy podczas przycinania żywopłotu ogrodnik uszkodzi krzew na posesji sąsiada;
- 3) najemcy. Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną w zakresie szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem najmowanego na przykład mieszkania, w tym gdy najemca zaprószy ogień i spowoduje pożar u sąsiada.
3. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadanym **mieszkaniem, domem**, budynkiem niemieszkalnym, budynkami w budowie, wyposażeniem posesji lub nagrobkiem dotyczy przedmiotów, które **należą do ubezpieczonego** na podstawie tytułu prawnego i służą wykonywaniu czynności życia prywatnego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy również szkód powstałych w związku z posiadaniem posesji lub działki rekreacyjnej, na której znajdują się te przedmioty.

Przykład

Klient jest właścicielem dwóch nieruchomości, ale tylko dla jednej wykupił ubezpieczenie PZU Dom.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC zostaną objęte obie nieruchomości (o ile znajdują się w Polsce).

Pamiętaj

- 1) Zwróć uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej w przypadku jeśli klient jest właścicielem więcej niż jednej nieruchomości.
- 2) Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym można rozszerzyć na terytorium całego Świata. Natomiast odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem nieruchomości na własność dotyczy tylko nieruchomości w Polsce.
4. Przykładowe szkody wyrządzone osobie trzeciej przez osobę wskazaną w polisie jako ubezpieczony oraz domownika, które obejmuje ochrona ubezpieczeniowa:
 - 1) podczas opieki nad niepełnoletnimi dziećmi;
 - 2) posiadania ogrodu lub wyposażenia posesji;
 - 3) utrzymywania chodników przy posesji;
 - 4) używania na własne potrzeby wind, podjazdów, platform schodowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz sprzętu medycznego;
 - 5) posiadania instalacji fotowoltaicznej;
 - 6) wykonywania nieodpłatnie pomocy sąsiedzkiej;
 - 7) używania cudzego mienia na podstawie umowy;
 - 8) posiadania zwierząt domowych, gospodarskich;
 - 9) używania dronu o masie startowej do 0,25 kg;
 - 10) używania m.in. roweru elektrycznego, urządzenia wspomagającego ruch (np. hulajnogi), hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, modelu lub pojazdu zabawkowego z napędem silnikowym, w tym zdalnie sterowanego;
 - 11) nauki zawodu w szkole.
5. Należy pamiętać, że w ramach ubezpieczenia OC w pakiecie PZU Dom ochroną ubezpieczeniową obejmujemy odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym osoby fizycznej wskazanej w polisie jako ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zdarzył się w Polsce.

Uwaga

Jeśli na przykład klient posiada budynek wielomieszkaniowy i jest w nim kilka lub kilkanaście mieszkań, które wynajmuje i prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie, to ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie jest odpowiednim ubezpieczeniem dla tego klienta i należy mu zaproponować OC ogólną.

6. Dodatkowo w ramach sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC w odniesieniu do **szkód wodno-kanalizacyjnych** – oprócz standardowej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa (na przykład art. 415 Kodeksu cywilnego) – ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody spowodowane bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania,

klimatyzacyjnej, wodnej, kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy bezpośrednie źródło powstania tej szkody znajduje się w mieszkaniu, domu lub budynku wskazanym w polisie.

Przykład

W pralce w mieszkaniu ubezpieczonego pękł wężyk doprowadzający wodę. Wyciekająca woda zalała łazienkę sąsiada mieszkającego piętro niżej.

Nasze ubezpieczenie obejmuje taką szkodę, mimo że nie ma tu bezpośredniej winy ubezpieczonego.

7. Ponadto w ramach sumy gwarancyjnej i do limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł – oprócz standardowej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa – ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody, jakie wyrządził domownik, który w chwili wyrządzenia tych szkód, nie ukończył 13 lat (zwany dalej „małoletnim”), gdy ubezpieczony wskazany w polisie lub domownik, zobowiązany do nadzoru nad tym małoletnim uczynił jednak zadość temu obowiązкови albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru.

Przykład

Ubezpieczony spędzał z rodziną urlop w pensjonacie w Juracie. Jego najmłodsze dziecko (mimo opieki ojca) pomazało kredką ścianę w pokoju.

Ponieważ ubezpieczony miał w ramach ubezpieczenia PZU Dom wykupione ubezpieczenie OC, właściciel pensjonatu dostanie od nas odszkodowanie.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 19

Nie odpowiadamy między innymi za szkody:

- 1) wyrządzone domownikowi;
- 2) wyrządzone umyślnie;
- 3) wyrządzone wskutek wyczynowego uprawiania sportu;
- 4) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży: gotówki, papierów wartościowych, bonów towarowych, dzieł sztuki, biżuterii (z wyłączeniem okularów i zegarków na rękę);
- 5) polegające na powstaniu czystej straty finansowej;
- 6) wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa właściwego dla zobowiązania, z którego wynika odpowiedzialność ubezpieczonego;
- 7) wynikłe z nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych dokonanego przez osoby trzecie, w tym ataków hackerów, ataków na system komputerowy lub usługę sieciową;
- 8) powstałe z tytułu posiadania lub używania broni palnej, pneumatycznej, urządzeń do gry w paintball oraz amunicji do tej broni lub urządzeń;
- 9) powstałe podczas uczestnictwa w polowaniach;
- 10) w samochodach, ciągnikach, sprzęcie rolniczym, motorowerach, które osoba wskazana w polisie jako ubezpieczony lub domownik posiadała na podstawie umowy o korzystanie z cudzego mienia.

Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziesz w OWU.

Suma gwarancyjna

§ 20

1. Sumę gwarancyjną ustalasz w jednej wysokości na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia (na przykład 500 000 zł).
2. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 100 000 zł.
3. Zalecamy wybieranie wysokich sum gwarancyjnych, dlatego że potencjalne szkody mogą mieć bardzo duży rozmiar. Nawet w życiu prywatnym klient może wyrządzić szkody na osobie lub szkody rzeczowe o znacznej wartości (na przykład jeśli potrąci pieszego podczas jazdy rowerem, koszty leczenia poszkodowanego mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych a nawet więcej).

§ 21

Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zdarzyły się na terenie całego świata.

Uwaga

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej OC na cały świat nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z własnością nieruchomości poza Polską.

Rozdział 5 Ubezpieczenie ochrony prawnej

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia

§ 22

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie lub zwrot kosztów ochrony prawnej, jakie poniósł ubezpieczony, aby chronić swoje interesy prawne związane z życiem prywatnym w Polsce.
2. Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy również interesy prawne osoby bliskiej ubezpieczonego, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo nie pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nim mieszka (domownik) – w takim samym zakresie jak ubezpieczonego wskazanego w polisie.
3. Możesz zaoferować jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia:
 - 1) Ochrona Prawna Komfort;
 - 2) Ochrona Prawna Super.Warianty ubezpieczenia ochrony prawnej **nie różnią się** zakresem ubezpieczenia. Różnica natomiast jest w kosztach, jakie PZU pokrywa.
4. Klient może skorzystać z ubezpieczenia, w szczególności w związku z:
 - 1) dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (na przykład gdy sąsiad zniszczy Twoje ogrodzenie lub gdy pogryzie Cię pies sąsiada);
 - 2) obroną w zakresie prawa karnego i wykroczeń (na przykład gdy ubezpieczony zostanie oskarżony o nieumyślne przestępstwo);
 - 3) ochroną interesów prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i postępowań przed sądami administracyjnymi (na przykład gdy klient złożył zażalenie na decyzję odmowną dotyczącą przyznania zasiłku);
 - 4) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów (na przykład gdy nowo zakupiony telewizor z drugiej ręki ma wadę, którą ukrył sprzedający);
 - 5) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem, wydzierżawianiem, użyczaniem mienia (na przykład gdy właściciel mieszkania, które wynajmuje klient, żąda od niego zapłaty za wodę za okres, kiedy nie użytkował jeszcze mieszkania);
 - 6) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa spadkowego (na przykład gdy klient nie został ujęty w testamentie ojca, ale domaga się zachowku);
 - 7) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (na przykład jeśli klienta niesłusznie zwolniono z pracy, gdy przebywał na zwolnieniu lekarskim);
 - 8) ochroną danych osobowych ubezpieczonego (na przykład gdy złodziej posłużył się skradzionymi danymi klienta w celu wyłudzenia pieniędzy).

Pamiętaj

Sprawy związane z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem, wydzierżawianiem, użyczaniem mienia nie dotyczą już tylko mienia wskazanego w polisie.

Przykład

Klient jest właścicielem dwóch nieruchomości i obie wynajmuje, ale tylko dla jednej wykupił ubezpieczenie PZU Dom z ubezpieczeniem ochrony prawnej.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej będą objęte obie nieruchomości.

5. Ochroną ubezpieczeniową są objęte jedynie wypadki ubezpieczeniowe, do których doszło w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczony nie może skorzystać z ubezpieczenia, jeśli wypadek ubezpieczeniowy zdarzył się przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zwrot kosztów

§ 23

1. **Niezależnie od wariantu** ubezpieczenia pokryjemy lub zwrócimy klientowi koszty do wysokości sumy ubezpieczenia:
 - 1) opinii prawnych;
 - 2) wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego:
 - a) dla spraw, dla których stawka minimalna przekracza 360 zł – do trzykrotności stawki minimalnej określonej na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego,
 - b) dla spraw, dla których stawka minimalna nie przekracza 360 zł – do sześciokrotności stawki minimalnej określonej na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego;
 - 3) sądowe w sprawach cywilnych, karnych i koszty postępowania przed sądami administracyjnymi;
 - 4) postępowania administracyjnego;
 - 5) udzielenia informacji prawnej odnoszących się do nie więcej niż 10 wypadków ubezpieczeniowych, na przykład prześlemy wzory umów lub pism należących do powszechnego obrotu prawnego lub teksty obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych.
2. W wariantcie **Ochrona Prawna Super** dodatkowo pokryjemy lub zwrócimy klientowi koszty do wysokości sumy ubezpieczenia:
 - 1) zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej;
 - 2) postępowania egzekucyjnego, jeśli ubezpieczony jest wierzycielem;
 - 3) postępowania sądu polubownego;
 - 4) mediacji pozasądowej, jeśli była prowadzona za zgodą PZU i koszty mediacji sądowej;
 - 5) **poręczenia majątkowego** przewidzianego w prawie karnym (kaucji), aby ubezpieczony mógł uniknąć tymczasowego aresztowania.

Rozdział 6

Ubezpieczenie asystent zdrowotny

§ 24

1. Ubezpieczenie asystent zdrowotny zapewnia organizację i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych jeżeli wystąpił nieszczęśliwy wypadek, którego następstwem był uraz ortopedyczny. Ubezpieczonym jest osoba fizyczna wskazana imiennie w polisie oraz osoba bliska osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i z nim mieszka.
2. Świadczenia zdrowotne, z jakich może korzystać ubezpieczony, to:
 - 1) konsultacje lekarskie lekarzy wskazanych w OWU i konsultacje fizjoterapeuty;
 - 2) badania diagnostyczne: USG i RTG – wskazane w OWU;
 - 3) rehabilitacja – zabiegi rehabilitacyjne wskazane w OWU.
3. Limit świadczeń przysługuje dla każdego ubezpieczonego w odniesieniu do każdego wypadku ubezpieczeniowego i określony jest w OWU.
4. Powiedz ubezpieczonemu, jak może korzystać ze świadczeń zdrowotnych:
 - 1) ubezpieczony kontaktuje się z nami telefonicznie i dostarcza niezbędne dokumenty. Szkodę powinien zgłosić do 12 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) nasza decyzja jest pozytywna, jeśli wypadek ubezpieczeniowy zdarzył się w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony dostarczył wszystkie dokumenty i spełnił warunki z § 82 ust. 1 OWU. Decyzję wydajemy maksymalnie w terminie 30 dni;

- 3) w decyzji ubezpieczony otrzymuje numer infolinii PZU Zdrowie. Świadczenie medyczne może umawiać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;
- 4) konsultant umawia ubezpieczonego na konsultacje lekarskie i konsultacje fizjoterapeuty maksymalnie do 5 dni roboczych. Jeśli ubezpieczony wskazuje preferencje, termin może się wydłużyć;
- 5) świadczenia zdrowotne realizowane są w placówkach PZU Zdrowie lub w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne - wskazanych przez PZU Zdrowie, które zlokalizowane są w Polsce.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 25

1. Ubezpieczenie nie obejmuje organizacji i pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, które są konieczne m.in. z powodu:
 - 1) wypadków ubezpieczeniowych, które wynikają z brania udziału ubezpieczonego w bójkach. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony działał w obronie koniecznej;
 - 2) wyczynowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego;
 - 3) uprawiania przez ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka.
2. PZU nie organizuje i nie pokrywa kosztów świadczeń zdrowotnych, które powstały w następstwie chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub które są przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Jeśli przyczyną wypadku ubezpieczeniowego są zarówno choroba lub stan chorobowy, jak i przyczyna zewnętrzna, to odpowiedzialność PZU obejmuje uraz ortopedyczny, który jest następstwem przyczyny zewnętrznej. Jeśli nie można ustalić, jakie urazy ortopedyczne są wyłącznie następstwem działania przyczyny zewnętrznej, to PZU przyjmuje, że są one następstwem przyczyny zewnętrznej
Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziesz w OWU.

Rozdział 7

Ubezpieczenie NNW

§ 26

1. Ubezpieczenie NNW zapewnia ubezpieczonemu oraz jego bliskim pieniądze na wypadek utraty zdrowia lub życia wskutek nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji, omdlenia lub na skutek zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.
2. Ubezpieczonym może być każda osoba fizyczna, na rachunek której zawarte zostało to ubezpieczenie, imiennie wskazana w polisie.
3. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są:
 - 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku (na przykład złamanie nogi, śmierć);
 - 2) następstwa ataku epilepsji lub omdlenia (na przykład złamanie zęba, rozcięcie głowy);
 - 3) sam fakt wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego oraz śmierć w następstwie tego wypadku ubezpieczeniowego, o ile ubezpieczony posiadał taki zakres ubezpieczenia.
4. Ubezpieczony, który nie ukończył 30 lat, jest ubezpieczony również w zakresie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego. Jeżeli ubezpieczony ma 30 lat lub więcej, za opłatą **dodatkowej składki**, możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zawał serca lub krwotok śródczaszkowy. Jeżeli ubezpieczony ma więcej niż 65 lat i przez ostatnie 2 lata nie miał ubezpieczenia od zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego, wówczas generuje się zagadnienie underwritingowe i uprawniona osoba musi ocenić Twój wniosek pod kątem ryzyka. Wiek ubezpieczonego liczymy na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia.
5. Możesz zaproponować ubezpieczonemu **jeden z dwóch wariantów** odrębnie dla każdego ubezpieczonego: **Standardowy** lub **Standardowy Plus**. Warianty różnią się rodzajem wypłacanych świadczeń.
6. W obu wariantach wypłacamy świadczenie:

Tabela 5.

Świadczenia w NNW.

Rodzaj świadczenia	Wysokość świadczenia
z tytułu śmierci	– w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji, omdlenia – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – na skutek zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia Świadczenie jest należne, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż w ciągu 24 miesięcy od wypadku ubezpieczeniowego.
z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia	– w wysokości równej iloczynowi procentu sumy ubezpieczenia określonego w rubryce „% sumy ubezpieczenia” w tabeli z § 85 ust. 4 OWU oraz sumy ubezpieczenia – jeżeli w ramach tego samego wypadku ubezpieczeniowego powstanie więcej niż jedno uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wymienione w tabeli, ubezpieczony otrzyma sumę świadczeń za każde z uszkodzeń ciała wskazanych w tabeli, ale nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia – ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie z tytułu skręcenia tego samego stawu, niezależnie od tego, ile tych wypadków ubezpieczeniowych wystąpiło w okresie ubezpieczenia
za fakt wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego	– w wysokości 20% sumy ubezpieczenia i tylko jeden raz w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego, który to jest zawał serca lub krwotok śródczaszkowy, oraz ile tych wypadków ubezpieczeniowych wystąpiło w okresie ubezpieczenia

- Dodatkowo** w wariantcie **Standardowym Plus** zwracamy **koszty leczenia** do 20% sumy ubezpieczenia:
 - w przypadku kosztów poniesionych w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku (na przykład następstw ukąszenia przez kleszcza, ugryzienia przez psa lub wypadku komunikacyjnego);
 - w przypadku kosztów poniesionych w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia zwróceni podlegają **tylko koszty** poniesione w związku z leczeniem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wymienionego w ww. tabeli.
- Jeśli wypłacimy świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a następnie w ciągu 24 miesięcy od wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony umrze w następstwie tego wypadku, to świadczenie z tytułu śmierci wypłacimy pomniejszone o wypłaconą wcześniej kwotę z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
- Jeżeli ubezpieczony umrze w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego, za które otrzymał świadczenie, to uposażony otrzyma świadczenie za jego śmierć w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że wypłata świadczenia za fakt wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego nie pomniejsza wypłaty świadczenia za śmierć w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.
- Jeżeli ubezpieczony miał kolejny zawał lub krwotok śródczaszkowy, za które świadczenie mu było nienależne, i zmarł, wypłacimy uposażonemu świadczenie za śmierć w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
- Nie odpowiadamy między innymi za nawykowe (nawrotowe) zwichnięcia stawów i patologiczne, marszowe złamania kości. Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU.
- Jeśli ubezpieczający zawiera umowę w zakresie ubezpieczenia NNW na rachunek osoby trzeciej (ubezpieczonego), wówczas może wskazać uposażonego jedynie za zgodą ubezpieczonego.

Uwaga

Skan dokumentu zawierającego zgodę ubezpieczonego na wskazanie uposażonego dołączasz do polisy w systemie sprzedażowym.

Rozdział 8

Postanowienia wspólne

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 27

1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zbadaj wymagania i potrzeby klienta (dotyczy każdej umowy: nowej, wznowionej, dosprzedaży ryzyk) oraz zaproponuj klientowi umowę zgodną z tymi wymaganiami i potrzebami.
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia możemy uzależnić od udokumentowania danych, które podałeś nam ubezpieczający, a o które pytaliśmy w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
3. Jeśli umowę ubezpieczenia zawiera osoba, która nie jest właścicielem ubezpieczanego mienia lub nie jest ubezpieczonym w ubezpieczeniu: OC, ochrony prawnej, NNW, asystent zdrowotny lub Pomoc w Domu, to musisz określić, w jakim charakterze ona występuje, czyli: czy zawiera umowę we własnym imieniu, lecz na rachunek właściciela mienia lub na rachunek ubezpieczonego albo, czy działa jako przedstawiciel (pełnomocnik), czyli zawiera umowę w imieniu i na rachunek właściciela mienia lub w imieniu i na rachunek ubezpieczonego.

Uwaga

Jeżeli dana osoba zawiera umowę **jako pełnomocnik ubezpieczającego** – w imieniu i na rachunek właściciela mienia lub w imieniu i na rachunek ubezpieczonego – to:

- a) ofertę wystawiasz na koncie ubezpieczającego, a nie pełnomocnika (pełnomocnik nie jest ubezpieczającym),
- b) imię i nazwisko oraz podpis tej osoby powinny znaleźć się na końcu dokumentu ubezpieczenia – pełnomocnik podpisuje dokument ubezpieczenia czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem, zaznaczając, że działa z upoważnienia (na przykład wpisuje skrót „z up.”).

Pełnomocnik powinien mieć dokument pełnomocnictwa, którego skan lub zdjęcie musisz załączyć w systemie sprzedażowym, w dokumentach polisy.

4. W umowie mogą być stosowane postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU zgodnie z kompetencjami określonymi w naszych przepisach wewnętrznych.

Umowa nowa i wznowiona

§ 28

1. Na potrzeby zawierania umów ubezpieczenia PZU Dom, regulacji zawieranych w innych aktach wewnętrznych oraz regulacji zawieranych w regulaminach konkursów wprowadza się następującą definicję nowej umowy ubezpieczenia PZU Dom i wznowionej umowy ubezpieczenia PZU Dom:

1) nowa umowa ubezpieczenia PZU Dom to:

- a) umowa ubezpieczenia PZU Dom zawierana po raz pierwszy, w której dany ubezpieczony, który jest wskazywany w polisie oraz współwłaściciel ubezpieczonego mienia (np. współmałżonek), choćby nie był wskazywany w polisie, i żaden z przedmiotów ubezpieczenia - nie był dotychczas objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia PZU Dom,
- b) umowa ubezpieczenia PZU Dom zawierana po raz kolejny, w której jest ten sam ubezpieczony, który był już wskazany w polisie oraz jest ten sam współwłaściciel ubezpieczonego mienia (np. współmałżonek), choćby nie był wskazany w polisie, i ochroną ubezpieczeniową obejmowany jest co najmniej jeden ten sam przedmiot ubezpieczenia, co w poprzedniej umowie ubezpieczenia PZU Dom, oraz jeśli pomiędzy zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia PZU Dom a zawarciem kolejnej umowy ubezpieczenia PZU Dom minie więcej niż 30 dni;

- 2) **wznowiona umowa ubezpieczenia PZU Dom** to umowa ubezpieczenia PZU Dom zawierana po raz kolejny, w której jest ten sam ubezpieczony, który był już wskazany w polisie oraz jest ten sam współwłaściciel ubezpieczonego mienia (np. współmałżonek), choćby nie był wskazany w polisie, i ochroną ubezpieczeniową obejmowany jest co najmniej jeden ten sam przedmiot ubezpieczenia, co w poprzedniej umowie ubezpieczenia PZU Dom, oraz jeśli pomiędzy zakończeniem okresu

obowiązki poprzedniej umowy ubezpieczenia PZU Dom a zawarciem kolejnej umowy ubezpieczenia PZU Dom minie nie więcej niż 30 dni.

2. Definicje, o których mowa w ust. 1, mogą być modyfikowane za zgodą BPD.

Początek i koniec odpowiedzialności PZU

§ 29

1. Jeśli umowa zostaje zawarta w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia, w umowie jest również określona godzina początku okresu ubezpieczenia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa trwa:
 - 1) od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, jeśli termin zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej raty przypada **w tym pierwszym dniu** okresu ubezpieczenia lub później, z uwzględnieniem ust. 3. Jeżeli składka ubezpieczeniowa albo jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma wypowiedzenie umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
 - 2) od następnego dnia po dniu zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej raty, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, jeśli termin zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej raty przypada **przed tym pierwszym dniem** okresu ubezpieczenia, z uwzględnieniem ust. 3. Jeżeli składka ubezpieczeniowa albo jej pierwsza rata nie została zapłacona do 30 dnia liczonego od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, umowę ubezpieczenia rozwiązuje się z tym dniem.
3. Odpowiedzialność PZU z tytułu ryzyka powodzi rozpoczyna się po upływie 30 dni liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie (karencja). Karencji nie stosuje się w umowie ubezpieczenia zawartej na kolejny okres ubezpieczenia nie później niż w ciągu 30 dni po upływie okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniej umowy ubezpieczenia PZU Dom.
4. Karencja dla ryzyka powodzi jest ustawiana automatycznie przez system sprzedażowy dla umowy nowej. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany wartości pola dla *Ryzyka powodzi* na *Objęte zakresem*, na przykład gdy na ofercie zaznaczono cesję, należy skierować wniosek o zastosowanie warunków szczególnych do osoby uprawnionej.
5. Jeśli ubezpieczający **nie zapłaci** w terminie **kolejnej raty składki**, odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia trwa do końca okresu ubezpieczenia, natomiast PZU przysługuje roszczenie o zapłatę zaległej składki.
6. W przypadku śmierci właściciela mienia, zawarta przez niego **umowa ubezpieczenia nie rozwiązuje się**, za wyjątkiem ubezpieczenia NNW i asystent zdrowotny w zakresie tego ubezpieczonego. Prawa i obowiązki, które wynikają z umowy ubezpieczenia, **przechodzą na spadkobierców** właściciela ubezpieczonego mienia (art. 922 Kodeksu cywilnego).

Uwaga

Dokumentem, który potwierdza, kto jest spadkobiercą, jest:

- 1) postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
- 2) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
- 3) postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego – w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku.

Wypłata odszkodowania jest możliwa, jeśli spadkobierca przedłoży nam prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Do tego czasu kwota odszkodowania powinna zostać złożona do depozytu sądowego.

Do chwili podziału spadku:

- 1) obowiązek zapłaty składki ciąży solidarnie na wszystkich spadkobiercach (art. 1034 Kodeksu cywilnego);
- 2) dokument ubezpieczenia powinien być wystawiony na spadkobierców zmarłego właściciela mienia na podstawie oświadczenia złożonego przez jednego z nich, że są spadkobiercami (na przykład polisa na kolejny okres ubezpieczenia lub zmiana umowy ubezpieczenia);

- 3) każdy ze spadkobierców może wznowić umowę ubezpieczenia całego mienia, przy czym ubezpieczonymi są wszyscy spadkobiercy, zaś ubezpieczającym jest spadkobierca zawierający umowę ubezpieczenia;
 - 4) wraz ze spadkobiercami solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne (art. 1034¹ Kodeksu cywilnego).
7. Z chwilą dokonania działu spadku obowiązek zapłaty składki obciąża osobę, której w ramach dokonanego działu przypadło mienie – jeżeli spadkodawca był ubezpieczającym.

Składka ubezpieczeniowa

§ 30

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalamy według taryfy, która obowiązuje w dniu przygotowania oferty ubezpieczenia.
2. Dopuszczamy możliwość **płatności składki w ratach**. Dostępność schematów ratalnych określona jest w systemie sprzedażowym.
3. Jeżeli termin płatności składki (raty składki) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
4. Jeżeli ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego (w ubezpieczeniu nieruchomości, ruchomości domowych) z odszkodowania, w tym zwrotu kosztów, potrącamy zaległe raty składki, czyli raty, których termin płatności przypadał przed dniem wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów (art. 498 Kodeksu cywilnego).

Zwrot składki

§ 31

1. Jeśli ochrona **ubezpieczeniowa wygaśnie przed upływem okresu**, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia (na przykład doszło do sprzedaży mieszkania) ubezpieczającemu **przysługuje zwrot składki** za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje **za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia** – od dnia następnego po wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.
3. Zwrotu składki dokonujemy **po uzyskaniu informacji o okolicznościach**, które są podstawą wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Procedurę zwrotu składki regulują odrębne przepisy wewnętrzne PZU.

Tabela 7.

Dostępność poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

	Dom jednorodzinny	Mieszkanie	Dom letniskowy	Budynek wielomieszkaniowy	Budynek niemieszkalny
Nieruchomość	✓	✓	✓	✓	✓
Ruchomości domowe	✓	✓	✓	X	X
Stałe elementy	✓	✓	X	X	X
Mienie specjalne	✓	✓	X	X	X
Budynek niemieszkalny	✓	✓	✓	X	✓
Wypożyczenie posesji	✓	✓	✓	X	✓
Rośliny ogrodowe	✓	✓	✓	X	X
Nagrobek	✓	✓	✓	X	✓

Tabela 8.

Dostępność poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia dla budynków w budowie.

	Dom jednorodzinny w budowie			Dom letniskowy w budowie	Budynek niemieszkalny w budowie	Budynek wielomieszkaniowy w budowie
	otwarty	zamknięty	Spełnia zabezpieczenia wynikające z OWU			
Nieruchomość	✓*	✓**	✓	✓	✓	✓
Ruchomości domowe	X	✓**	✓	X	X	X
Stałe elementy	X	✓**	✓	X	X	X
Mienie specjalne	X	X	X	X	X	X
Budynek niemieszkalny	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wyposażenie posesji	✓	✓	✓	✓	✓	X
Rośliny ogrodowe	X	X	X	X	X	X
Nagrobek	✓	✓	✓	✓	✓	X

*bez zalania przez opadu i ryzyk kradzieżowych

**bez ryzyk kradzieżowych

✓ - można ubezpieczyć w tej ścieżce

X – nie można ubezpieczyć w tej ścieżce

Uwaga

Jeśli nieruchomość nie spełnia warunków określonych w § 11 OWU limit na ryzyka kradzieżowe zostanie ustawiony automatycznie na 0 zł, co oznacza że nie obejmujemy ochroną ubezpieczeniową ryzyk kradzieżowych dla tego przedmiotu ubezpieczenia (nieruchomości, stałych elementów, ruchomości domowych w tym domu, mieszkaniu).

Tabela 9.

Rodzaj nieruchomości	Właściciel	Czy jest prowadzona działalność gospodarcza w nieruchomości	Produkt
Domek letniskowy wynajmowany osobom trzecim	Osoba fizyczna/OFPDG	nie zarejestrowana/brak działalności na wynajem	PZU Dom
		zarejestrowana działalność na wynajem	Ubezpieczenia z segmentu MSP
	inne podmioty niż osoba fizyczna /OFPDG	n/d	Ubezpieczenia z segmentu MSP
Dom jednorodzinny/mieszkanie	Osoba fizyczna/OFPDG	TAK	PZU Dom/ Ubezpieczenia z segmentu MSP (kieruj się wytycznymi do produktu)
		NIE	PZU Dom
	inne podmioty niż osoba fizyczna /OFPDG	TAK	Ubezpieczenia z segmentu MSP (wyjątek stanowi najem długoterminowy PKD 68.20)
		NIE	PZU Dom/ Ubezpieczenia z segmentu MSP - jeżeli nieruchomość stanowi własność Firmy (kieruj się wytycznymi do produktu)
Budynek wielomieszkaniowy	Osoba fizyczna/OFPDG	TAK	PZU Dom/ Ubezpieczenia z segmentu MSP (kieruj się wytycznymi do produktu)
		NIE	PZU Dom
	inne podmioty niż osoba fizyczna /OFPDG	TAK	Ubezpieczenia z segmentu MSP
		NIE	Ubezpieczenia z segmentu MSP
Budynek niemieszkalny	Osoba fizyczna/OFPDG	TAK	Ubezpieczenia z segmentu MSP
		NIE	PZU Dom
	inne podmioty niż osoba fizyczna /OFPDG	TAK	Ubezpieczenia z segmentu MSP
		NIE	Ubezpieczenia z segmentu MSP

Tabela 10.

Załącznik do Rozszerzenia ubezpieczenia ruchomości domowych o mienie specjalne.

Lp.	Autor	Tytuł mienia specjalnego	Wartość mienia specjalnego	Czy do oferty dołączono:					
				Dokument, który potwierdza, że to mienie specjalne stanowi własność ubezpieczonego (TAK/NIE)	Oznaczenie załącznika w Everest (nr lub nazwa)	Wycena, która potwierdza wartość tego mienia specjalnego (TAK/NIE)	Oznaczenie załącznika w Everest (nr lub nazwa)	Dokument, który potwierdza autentyczność tego mienia specjalnego, sporządzony przez eksperta domu aukcyjnego, biegłego sądowego, pracownika muzealnego lub konserwatora zabytków (TAK/NIE)	Oznaczenie załącznika w Everest (nr lub nazwa)